

사회복지사업법 일부개정법률안

(소병훈의원 대표발의)

의안 번호	17650
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 20.

발 의 자 : 소병훈 · 허 영 · 김교홍
한민수 · 민형배 · 서영석
이주희 · 안호영 · 이언주
이개호 · 홍기원 · 강득구
최혁진 의원(13인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 사회복지시설로 하여금 시설에 대하여 정기 및 수시 안전 점검을 의무적으로 실시하고 안전점검 결과를 시장·군수·구청장에게 제출하도록 하고 있음.

그러나 이러한 안전점검 실시 규정에도 불구하고, 상당수 사회복지시설이 노후화되거나 안전에 취약하여 빗물 누수, 화재위험 등의 문제가 있음에도 제때 시설 개·보수가 이루어지지 않고 있음. 이에 사회복지시설의 안전관리 부실 문제를 개선하기 위해서는 안전점검을 시설의 자체 점검에만 맡길 것이 아니라 행정청의 현장 확인 등 관리체계를 보완하고, 안전관리 실무 전담인력 배치 등을 통해 상시적인 안전관리 역량을 강화할 필요가 있음.

이에 시장·군수·구청장이 사회복지시설의 자체 안전점검 결과를 제출받은 후 필요한 경우 소속 공무원 등으로 하여금 시설 현장을 방

문하여 재점검을 실시할 수 있도록 하고, 시설의 규모나 이용자 수 등 일정 기준에 해당하는 사회복지시설의 경우 안전관리 실무 전담인력을 필수적으로 배치하도록 하며, 시장·군수·구청장으로 하여금 사회복지시설 안전관리 교육을 정기적으로 실시하도록 함으로써 사회복지시설 안전관리의 사각지대를 해소하고 안전사고 예방을 강화하려는 것임(안 제34조의4, 제34조의5 및 제34조의6 신설 등).

사회복지사업법 일부개정법률안

사회복지사업법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제34조의4제2항 중 “시장·군수·구청장에게 제출”을 “보건복지부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 제출”로 하고, 같은 조 제3항 중 “시설의 운영자에게 시설의 보완 또는 개수(改修)·보수를 요구할 수 있으며, 이 경우 시설의 운영자는 요구에 따라야 한다”를 “소속 공무원 및 관계 전문인력으로 하여금 시설 현장을 방문하여 시설의 안전에 대한 재점검을 실시하게 할 수 있다”로 하며, 같은 조 제4항 및 제5항을 각각 제5항 및 제6항으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제5항(중전의 제4항) 중 “제1항부터 제3항까지”를 “제1항·제2항 및 제4항”으로 하고, 같은 항에 후단을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제6항(중전의 제5항) 중 “제1항부터 제4항까지의 규정”을 “제1항”으로 한다.

④ 시장·군수·구청장은 제1항 또는 제3항에 따라 안전점검 또는 재점검을 실시한 결과 안전에 취약한 것으로 확인된 시설의 운영자에게 시설의 보완 또는 개수(改修)·보수를 요구할 수 있다. 이 경우 시설의 운영자는 요구에 따라야 한다.

이 경우 노후화 정도가 심하거나 안전에 특히 취약하여 시급한 개

수·보수가 요구되는 시설을 우선적으로 보조할 수 있다.

제34조의5를 제34조의7로 하고, 제34조의5 및 제34조의6을 각각 다음과 같이 신설한다.

제34조의5(시설 안전관리) ① 시설의 장은 시설의 안전사고 예방 등 안전관리 전반에 관한 업무를 지휘·감독하여야 한다.

② 시설의 운영자는 안전관리 실무 전담인력을 시설에 1명 이상 배치하여야 한다. 이 경우 안전관리 실무 전담인력을 배치하여야 하는 시설의 범위는 시설의 종류·면적 및 시설 이용자의 수·유형 등을 고려하여 보건복지부령으로 정한다.

제34조의6(시설 안전관리 교육) ① 시장·군수·구청장은 시설의 안전사고 예방 등 안전관리에 관한 교육을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 매년 정기적으로 실시하여야 한다.

② 시설의 장 및 제34조의5제2항에 따른 안전관리 실무 전담 인력은 제1항에 따른 교육을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 이수하여야 한다.

③ 시장·군수·구청장은 제1항에 따른 교육 실시에 관한 업무를 보건복지부령 또는 조례로 정하는 바에 따라 관련 기관, 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.

제58조제2항 중 “제34조의4”를 “제34조의4제1항·제2항·제4항, 제34조의6제2항”으로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제34조의4(시설의 안전점검 등)	제34조의4(시설의 안전점검 등)
① (생 략)	① (현행과 같음)
② 시설의 장은 제1항에 따라 정기 또는 수시 안전점검을 한 후 그 결과를 <u>시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.</u>	② ----- ----- ----- <u>보건복지부령으</u> <u>로 정하는 바에 따라 시장·군</u> <u>수·구청장에게 제출</u> ----- --.
③ 시장·군수·구청장은 제2항에 따른 결과를 받은 후 필요한 경우에는 <u>시설의 운영자</u> 에게 <u>시설의 보완 또는 개수(改修)·보수를 요구할 수 있으</u> 며, 이 경우 <u>시설의 운영자는</u> <u>요구에 따라야 한다.</u>	③ ----- ----- ----- <u>소속 공무원 및 관</u> <u>계 전문인력으로 하여금 시설</u> <u>현장을 방문하여 시설의 안전</u> <u>에 대한 재점검을 실시하게 할</u> <u>수 있다.</u>
<신 설>	④ <u>시장·군수·구청장은 제1</u> <u>항 또는 제3항에 따라 안전점</u> <u>검 또는 재점검을 실시한 결과</u> <u>안전에 취약한 것으로 확인된</u> <u>시설의 운영자에게 시설의 보</u> <u>완 또는 개수(改修)·보수를 요</u> <u>구할 수 있다. 이 경우 시설의</u> <u>운영자는 요구에 따라야 한다.</u>

④ 국가나 지방자치단체는 예산의 범위에서 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 안전점검, 시설의 보완 및 개수·보수에 드는 비용의 전부 또는 일부를 보조할 수 있다. <후단 신설>

⑤ 제1항부터 제4항까지의 규
정에 따른 정기 또는 수시 안
전점검을 받아야 하는 시설의
범위, 안전점검 시기, 안전점검
기관 및 그 절차는 대통령령으
로 정한다.

<신 설>

⑤ -----
----- 제1항 · 제2항 및
제4항 -----

-----, 이 경우 노
후화 정도가 심하거나 안전에
특히 취약하여 시급한 개수 ·
보수가 요구되는 시설을 우선
적으로 보조할 수 있다.

⑥ 제1항-----

제34조의5(시설 안전관리) ① 시설의 장은 시설의 안전사고 예방 등 안전관리 전반에 관한 업무를 지휘·감독하여야 한다.

② 시설의 운영자는 안전관리 실무 전담인력을 시설에 1명 이상 배치하여야 한다. 이 경우 안전관리 실무 전담인력을 배치하여야 하는 시설의 범위는 시설의 종류·면적 및 시설 이

<신 설>	<u>용자의 수·유형 등을 고려하여 보건복지부령으로 정한다.</u> <u>제34조의6(시설 안전관리 교육)</u> ① <u>시장·군수·구청장은 시설의 안전사고 예방 등 안전관리에 관한 교육을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 매년 정기적으로 실시하여야 한다.</u> ② <u>시설의 장 및 제34조의5제2항에 따른 안전관리 실무 전담 인력은 제1항에 따른 교육을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 이수하여야 한다.</u> ③ <u>시장·군수·구청장은 제1항에 따른 교육 실시에 관한 업무를 보건복지부령 또는 조례로 정하는 바에 따라 관련 기관, 법인 또는 단체에 위탁할 수 있다.</u>
<u>제34조의5(사회복지관의 설치 등)</u> (생 략) 제58조(과태료) ① (생 략) ② 제13조제2항 본문에 따른 명령, 같은 항 단서, 같은 조 제3항, 제11조의4, 제18조제6항, 제24조, 제31조, 제34조의3, 제3	<u>제34조의7(사회복지관의 설치 등)</u> (현행 제34조의5와 같음) 제58조(과태료) ① (현행과 같음) ② ----- ----- ----- -----제3

<u>4조의4</u> , 제37조, 제38조제1항 · 제2항 또는 제45조를 위반한 자에게는 300만원 이하의 과태료를 부과한다.	<u>4조의4제1항 · 제2항 · 제4항, 제34조의6제2항</u> ----- ----- ----- -----.
③ · ④ (생략)	③ · ④ (현행과 같음)